

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2537 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายบุญประกอบ อยู่คง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 80

จำเลยมีเจตนาลักทรัพย์ยานยนต์ของผู้เสียหาย แต่จำเลยเพียงแต่นั่งคร่อม
ยังไม่ได้เอารถออก จึงเป็นการลงมือลักทรัพย์แล้ว หากแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะผู้
เสียหายเข้ามากอดเอาไว้ ทำให้จำเลยเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปไม่ได้
จำเลยย่อมมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

จำเลยมีเจตนาลักทรัพย์ยานยนต์ของผู้เสียหาย แต่จำเลยเพียงแต่นั่งคร่อม
ยังไม่ได้เอารถออก จึงเป็นการลงมือลักทรัพย์แล้ว หากแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะผู้
เสียหายเข้ามากอดเอาไว้ ทำให้จำเลยเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปไม่ได้
จำเลยย่อมมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

ศาลอาญาธนบุรี - นายเรวัตร อิศราภรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายภู่เกียรติ สุนทรบุระ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ